

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 18 chaâbane 1416 - 9 janvier 1996

139^{ème} année

N° 3

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Défense Nationale

Nomination de maîtres de conférences de l'enseignement supérieur militaire	35
Liste des infirmiers à promouvoir au grade d'infirmier principal	35

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un directeur adjoint	35
---	----

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un chef de service	35
Arrêté du ministre de l'intérieur du 28 décembre 1995, fixant la liste des questions relatives à des prestations administratives fournies par les services du ministère de l'intérieur et les collectivités publiques locales dont la réponse aux réclamations des citoyens doit être motivée en cas de refus	35

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Nomination d'un chef de service	36
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur	36

Ministère des Affaires Sociales

Nomination de directeurs régionaux	36
Nomination d'un directeur	36
Nomination d'un sous-directeur	36

Nomination d'un chef d'unité	36
Ministère des Finances	
Nomination d'un receveur régional	36
Nomination de mandataires	36
Nomination de receveurs régionaux	37
Nomination d'un vérificateur	37
Nomination d'un chef de bureau	37
Arrêté du ministre des finances du 29 décembre 1995, fixant la liste des questions relatives aux prestations administratives relevant du ministère des finances, des établissements publics et des entreprises publiques y relevant et dont la réponse aux réclamations des citoyens doit être motivée en cas de refus	37
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Tableau parcellaire (Rectificatif)	38
Ministère du Développement Economique	
Nomination d'un chef de service	38
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service	38
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 28 décembre 1995, complétant et modifiant l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies délivrés par la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis	38
Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 95-2662 du 28 décembre 1995, portant intégration des périmètres communaux d'El Alia, TebourSouk, Bousalem, Menzel Témime, El Fahs et Sidi Bou Ali dans les circonscriptions d'intervention de l'office national de l'assainissement	39
Ministère de l'Agriculture	
Nomination d'un chef de division	40
Nomination de chefs d'arrondissement	40
Nomination de chefs de service	40
Ministère du Transport	
Nomination d'un chef de subdivision	41
Ministère de l'Industrie	
Nomination d'un chef de service	41
Arrêté du ministre de l'industrie du 28 décembre 1995, portant délégation de signature	41
Arrêté du ministre de l'industrie du 28 décembre 1995, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion dans la zone industrielle de Kalaâ Kébira .	41
Nomination d'administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence foncière industrielle	41
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle	41
Ministère de la Culture	
Liste des agents à promouvoir au grade de commis d'administration	41
Avis et Communications	
Premier Ministère	
6ème Rapport annuel de la cour de discipline financière	42

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2639 du 28 décembre 1995.

Monsieur Mongi Seffen est nommé au grade de maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire en chimie à l'école préparatoire aux académies militaires à compter du 31 mai 1995.

Par décret n° 95-2640 du 28 décembre 1995.

Monsieur Mohamed Salah Hadhri est nommé au grade de maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire en électronique à l'école préparatoire aux académies militaires à compter du 31 mai 1995.

Par décret n° 95-2641 du 28 décembre 1995.

Monsieur Jalel Hadhri est nommé au grade de maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire en mécanique à l'école préparatoire aux académies militaires à compter du 31 mai 1995.

Liste des infirmiers à promouvoir au choix au grade d'infirmier principal au cours de l'année 1995

Madame Faouzia Sakka.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 95-2643 du 29 décembre 1995.

Monsieur Fadhel Hamada, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur adjoint pays d'Asie du sud-est et du Pacifique à la direction générale des affaires politiques économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie-Pacifique et les organisations régionales, américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 95-2644 du 28 décembre 1995.

Monsieur Ali Ben Saïd, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du contentieux à la direction des affaires administratives générales à la commune de Ben Arous.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 28 décembre 1995, fixant la liste des questions relatives à des prestations administratives fournies par les services du ministère de l'intérieur et les collectivités publiques locales dont la réponse aux réclamations des citoyens doit être motivée en cas de refus.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, portant promulgation de la loi organique des conseils de régions telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment son article 10,

Arrête :

Article premier. - La liste des questions relatives aux prestations fournies par les services du ministère de l'intérieur et les collectivités publiques locales dont la réponse aux réclamations des citoyens doit être motivée en cas de refus est fixée comme suit :

* Prestations administratives à caractère sécuritaire :

- autorisation de transport d'explosifs (connue sous l'appellation : feuille de route)

- autorisation spéciale accordée à une catégorie de camions pour le transport de certains produits à des horaires déterminés

- permis pour le transport d'une dépouille mortelle

- carte d'identité nationale

- bulletin n° 3

- attestation de résidence

- autorisation pour la publication d'un périodique d'information

- attestation de déclaration de vol

- attestation de déclaration de perte.

* Prestations administratives fournies par les services du gouvernorat :

- autorisation pour écrivain public

- extraits de propriété relatifs aux terres collectives

- attestation d'occupation permanente

- licence de débit de tabac

- attestation prouvant la nationalité

- attestation d'occupation d'un ou de plusieurs immeubles

- attestation d'exercice d'une activité agricole à titre principal ou accessoire

- attestation de non travail.

* Prestations fournies par les collectivités publiques (municipalité ou conseil régional)

- arrêté de lotissement : (autorisation préalable, autorisation définitive)

- arrêté autorisant la construction d'un immeuble (nouvelle bâtisse, extension, ou surélévation)

- autorisation d'occupation d'immeuble

- autorisation de démolition d'immeuble

- autorisation de changement de vocation d'immeuble à usage d'habitation

- autorisation d'occupation du domaine public

- raccordement d'immeuble au réseau d'assainissement (en dehors du domaine d'intervention de l'ONAS)

- autorisation pour l'inscription sur la façade d'un local, ou pour la pose d'une enseigne ou pour ériger un panneau publicitaire

- autorisation d'installation de baraques (autres que les parcs d'attraction)

- autorisation d'exercice d'une activité spécifique (cireur, photographe, crieur, porte faix)
- autorisation pour marchand ambulant
- autorisation d'occupation du trottoir pour des chaises de cafés
- autorisation de circulation d'une voiture à traction animale
- autorisation de dépositaire au marché de gros
- autorisation d'ouverture des cafés et locaux destinés au public après l'horaire usuel
- autorisation saisonnière pour vente de boissons non alcoolisées
- autorisation pour organiser une fête, un spectacle, un bal ou une fête familiale
- autorisation d'abattage hors des abattoirs et des lieux autorisés
- permis de circulation d'un routier "TAXI"
- autorisation de circulation pour voiture équipée de taximètre
- extrait d'état civil (naissance, mariage, décès)
- copie d'acte d'état civil (naissance, mariage, décès)
- obtention d'un livret familial
- attribution d'un nom patronymique unique à une famille qui en a plusieurs
- attribution de nom patronymique à des personnes qui n'en ont pas sur leurs actes de naissance
- ordre d'inhumation
- certificat d'inscription d'immeuble au cadastre municipal
- certificat de validité de terrain pour la construction (conformément au plan d'aménagement)
- certificat de validité d'un local et de protection contre l'incendie
- procès verbal de constatation de conformité des travaux
- certificat attestant l'état des signalisations publiques
- certificat de changement de dénomination de rue
- constat du vétérinaire de denrées et produits d'origine animale à confisquer ou à détruire
- attestation de conformité de poids.

Art. 2. - Les directeurs généraux, les directeurs, les gouverneurs et les présidents de municipalités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel.

Tunis, le 28 décembre 1995.

Le Ministre de l'Intérieur
Mohamed Jegham

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2645 du 28 décembre 1995.

Monsieur Mongi Chouat, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'infrastructure et de l'équipement au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Medenine.

Par décret n° 95-2646 du 28 décembre 1995.

Monsieur Ahmed Dammak, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur à l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Sfax.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2648 du 29 décembre 1995.

Monsieur Amor Ghendri, administrateur, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales à Jendouba.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2649 du 29 décembre 1995.

Monsieur Fethi Kaouache, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales à Tozeur.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2647 du 28 décembre 1995.

Monsieur Lotfi Hedhili, psychologue principal, est chargé des fonctions de directeur du centre pilote d'observation des mineurs au ministère des affaires sociales.

En application des dispositions de l'article 1er nouveau du décret n° 95-1730 du 25 septembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2650 du 28 décembre 1995.

Monsieur Boughanmi Ali, administrateur du service social, est chargé des fonctions de sous-directeur du travail social et de la prévention à la direction de l'action sociale à la direction générale de la promotion sociale.

En application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-306 du 25 février 1988, l'intéressé bénéficie du rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2651 du 29 décembre 1995.

Monsieur Abdelkader Addad, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à Bizerte.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2652 du 29 décembre 1995.

Monsieur Mohamed Jameleddine Souissi, inspecteur en chef au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur régional des finances à Sfax avec rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2654 du 28 décembre 1995.

Monsieur Fadhel Gharbi, inspecteur central au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de division de comptabilité à la recette régionale des finances à Gafsa.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2655 du 29 décembre 1995.

Monsieur Ali Laouini, administrateur conseiller au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations du visa des dépenses d'un ou de plusieurs ministères à la paierie générale.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2656 du 28 décembre 1995.

Monsieur Ahmed Mezgheni, inspecteur général au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur régional des finances à Ben Arous.

Par décret n° 95-2657 du 28 décembre 1995.

Monsieur Othman Mahjoub, administrateur en chef au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur régional des finances à Kairouan.

Par décret n° 95-2653 du 29 décembre 1995.

Monsieur Ahmed Sassi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de section de comptabilité à la recette régionale des finances à Kébili.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2658 du 29 décembre 1995.

Monsieur Mohamed Ali Miaâdi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de deuxième classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 19 titre III alinéa II du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, tel que modifié par le décret n° 95-522 du 22 mars 1995, l'intéressé bénéficie du rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2659 du 29 décembre 1995.

Monsieur Chaker Amri, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de bureau de contrôle des impôts Ammar Ibn Yasser El Menzah VI relevant du centre régional de contrôle des impôts de l'Ariana à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-661 du 7 avril 1992, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Arrêté du ministre des finances du 28 décembre 1995, fixant la liste des questions relatives aux prestations administratives relevant du ministère des finances, des établissements publics et des entreprises publiques y relevant et dont la réponse aux réclamations des citoyens doit être motivée en cas de refus.

Le ministre des finances,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment ses articles 7 et 10,

Arrête :

Article premier. - Est fixée comme suit, la liste des questions relatives aux prestations administratives relevant du ministère des finances, des établissements publics et des entreprises publiques y relevant et dont la réponse aux réclamations des citoyens doit être motivée en cas de refus :

I - Dans le domaine fiscal

a : au niveau de l'administration centrale

1 - demande d'exonérations exceptionnelles

2 - demande de remise partielle ou totale de pénalités

3 - demande de révision d'une situation fiscale

4 - demande d'annulation d'articles constatés

5 - demande de révision d'une taxation d'office

6 - demande d'un sursis de paiement d'impôts constatés

b : au niveau des centres régionaux de contrôle des impôts

7 - demande d'un quitus fiscal

8 - demande d'une attestation de bénéfice d'un avantage fiscal

9 - demande de restitution d'impôts et taxes payés en trop ou indûment payés

10 - demande de restitution d'un crédit de TVA

11 - demande de révision des résultats d'une vérification approfondie d'un dossier fiscal

12 - demande d'un agrément pour l'ouverture d'un entrepôt de dénaturation d'alcool

13 - demande de transfert d'un dossier fiscal d'un bureau de contrôle à un autre

14 - demande de centralisation du dépôt des déclarations fiscales d'une même entreprise à établissements multiples

15 - demande de renseignements concernant un contribuable

c : au niveau des bureaux de contrôle des impôts

16 - demande d'une déclaration d'existence, de cession ou de cessation

17 - demande d'une attestation de situation fiscale d'un contribuable

18 - demande d'obtention d'une copie, d'un acte ou d'une déclaration.

II - Dans le domaine des douanes

19 - demande d'octroi des régimes de magasins et aires de dédouanement et d'exportation

20 - demande d'octroi d'un régime d'entrepôt douanier ou d'admission temporaire ou d'importation temporaire ou d'exportation temporaire

21 - demande d'octroi du régime de l'échange standard

22 - demande de remboursement des droits de douanes perçus à l'importation

23 - demande de privilège fiscal

24 - demande de classement dans la nomenclature douanière

25 - demande d'opposition à une décision de classement dans la nomenclature douanière.

III - Dans le domaine du financement

26 - l'autorisation pour l'exercice de l'activité de société d'investissement résidente

27 - l'autorisation pour l'exercice de l'activité de société d'investissement non résidente

28 - l'agrément pour la création de banques de dépôt, de banques d'investissement, de banques d'affaires et d'établissements financiers

29 - l'agrément pour la création d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents

30 - l'agrément pour l'ouverture de bureaux de représentation de banques étrangères ou pour la création d'institutions financières spécialisées non résidentes

31 - l'autorisation pour l'émission des titres au porteur.

IV - Dans le domaine des assurances :

32 - octroi et retrait d'agréments des agents d'assurances, des courtiers d'assurances et des producteurs en assurance sur la vie

33 - inscription et radiation des experts en assurances et des commissaires d'avaries.

Art. 2. - Les directeurs généraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 décembre 1995.

Le Ministre des Finances

Nouri Zorgati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

TABLEAU PARCELLAIRE RECTIFICATIF

Relatif à la rectification du décret n° 87-424 du 6 mars 1987, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 20 du 17 mars 1987 et portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles sis aux gouvernorats de l'Ariana, Ben Arous et Nabeul, nécessaires à l'aménagement de canal Medjerda-Cap Bon.

(En application de l'article n° 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

Au lieu de :

N° d'ordre des parcelles : 15

N° des parcelles sur les plans : 447

N° des titres fonciers : 7605 (p n° 3)

Situation des parcelles : M'hamdia

Nature des parcelles : terrain agricole

Superficie approximative expropriée : 0h 88a 60ca

Noms des propriétaires : Monsieur Valenza (Giuseppe)

Lire :

N° d'ordre : 15

N° de la parcelle sur le plan : 447

N° du T.F : 274 Ben Arous

Situation de la parcelle : M'hamdia

Nature de la parcelle : terrain agricole

Superficie totale de l'immeuble : 9h 88a

Superficie expropriée : 0h 88a 60ca

Noms des propriétaires : 1 - Mohamed, 2 - Ahmed, 3 - Saâd, les trois enfants de Nasr Ben Hamda Trabelsi.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

NOMINATION

Par décret n° 95-2660 du 29 décembre 1995.

Monsieur Jilani Bouteraâ, ingénieur des travaux au ministère du développement économique, est chargé des fonctions de chef de service des prévisions en matière de croissance à la sous-direction de l'équilibre réel interne à la direction des prévisions économiques à la direction générale de la prévision.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 95-2661 du 29 décembre 1995.

Monsieur Gharbi Abdelhamid, pharmacien biologiste major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital de Nabeul (sce du laboratoire).

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 28 décembre 1995, complétant et modifiant l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies délivrés par la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 87-61 du 13 novembre 1987, rectifiant le décret-loi n° 87-4 du 24 septembre 1987 portant création de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales et notamment son titre premier,

Vu l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies délivrés par la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis,

Arrête :

Article premier. - Les articles 1, 2 et 5 de l'arrêté du 11 mai 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article premier (nouveau) - La faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis délivre les diplômes d'études approfondies suivants :

- diplôme d'études approfondies en droit des affaires,
- diplôme d'études approfondies en droit public et financier,
- diplôme d'études approfondies en sciences juridiques fondamentales,

- diplôme d'études approfondies en droit communautaire et relations Maghreb-Europe.

Art. 2. (nouveau) - L'inscription en vue de la préparation du diplôme d'études approfondies a lieu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1823 ci-dessus visé.

Nul ne peut redoubler plus d'une fois durant les deux années d'études.

Art. 5. (nouveau) - Les matières enseignées dans le cadre de la première année de chaque diplôme d'études approfondies se répartissent comme suit :

SPECIALITES	MATIERES	VOLUME HORAIRE SEMESTRIEL
Droit des affaires	- droit civil des obligations et des biens - droit commercial et économique - droit communautaire européen - droit international des affaires - droit pénal des affaires - fiscalité des affaires	40 heures environ 40 heures environ 40 heures environ 40 heures environ 40 heures environ 40 heures environ
Droit public et financier	- droit constitutionnel - droit international public - droit administratif spécial - finances publiques et comptabilité - fiscalité - droit communautaire européen	40 heures environ 40 heures environ 40 heures environ 40 heures environ 40 heures environ 40 heures environ
Sciences juridiques fondamentales	- droit civil - droit pénal et sanctions administratives - droit public (administratif et constitutionnel) - philosophie du droit et anthropologie juridique - droit processuel - grands systèmes juridiques (droit musulman, droit romain, droit hébraïque, droit anglo-saxon, etc...)	40 heures environ 40 heures environ 40 heures environ 40 heures environ 40 heures environ 40 heures environ
Droit communautaire et relation maghreb-europe	- introduction aux relations économiques internationales et maghrébines - droit communautaire institutionnel - relations extérieures des communautés - les politiques communes européennes - droit européen des affaires, - le marché intérieur de l'union économique et monétaire	40 heures environ 40 heures environ 40 heures environ 40 heures environ 40 heures environ 40 heures environ

La commission du diplôme d'études approfondies, peut proposer au conseil scientifique, en fonction des possibilités d'encadrement, de modifier la présente liste dans la limite d'un enseignement par diplôme d'études approfondies.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 1995/1996.

Tunis, le 28 décembre 1995.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Dali Jazi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 95-2662 du 28 décembre 1995, portant intégration des périmètres communaux d'El Alia, TebourSouk, Bousalem, Menzel Témime, El Fahs et Sidi Bou Ali dans les circonscriptions d'intervention de l'office national de l'assainissement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement et notamment son article 7,

Vu le décret n° 58-80 du 6 mars 1958, portant création d'une commune à El Alia,

Vu le décret du 9 février 1904, portant création d'une commune à TébourSouk,

Vu le décret n° 77-612 du 27 juillet 1977, relatif à l'extension du périmètre communal de TébourSouk du gouvernorat de Bêja,

Vu le décret du 25 juillet 1905, portant création d'une commune à Bousalem,

Vu le décret du 19 février 1921, portant création d'une commune à Menzel Témime,

Vu le décret du 22 mai 1941, portant création d'une commune à El Fahs,

Vu le décret n° 65-85 du 17 février 1965, relatif à l'extension du périmètre communal d'El Fahs,

Vu le décret n° 69-222 du 1er juillet 1969, portant création d'une commune à Sidi Bou Ali du gouvernorat de Sousse,

Vu le décret n° 88-1967 du 5 décembre 1988, portant modification du périmètre communal de Sidi Bou Ali, gouvernorat de Sousse,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu la délibération du conseil municipal d'El Alia dans sa séance du 7 mai 1994,

Vu la délibération du conseil municipal de Téboursook dans sa séance du 4 mai 1995,

Vu la délibération du conseil municipal de Bousalem dans sa séance du 1er avril 1995,

Vu la délibération du conseil municipal de Menzel Témime dans sa séance du 3 novembre 1990,

Vu la délibération du conseil municipal d'El Fahs dans sa séance du 4 mai 1995,

Vu la délibération du conseil municipal de Sidi Bou Ali dans sa séance du 2 mai 1995,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les périmètres communaux d'El Alia, Téboursook, Bousalem, Menzel Témime, El Fahs et Sidi Bou Ali sont intégrés dans les circonscriptions d'intervention de l'office national de l'assainissement à partir de la publication du présent décret.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 décembre 1995.

*P/le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2663 du 29 décembre 1995.

Monsieur Abdelaziz Ben Ameer, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division du reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

Par décret n° 95-2664 du 28 décembre 1995.

Monsieur Abdelhafidh Habboula, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2665 du 28 décembre 1995.

Monsieur Ridha Ghribi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2666 du 28 décembre 1995.

Monsieur Mohamed Mokhtar, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2667 du 29 décembre 1995.

Monsieur Mohamed Chaâbani, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole du Kef.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2668 du 28 décembre 1995.

Monsieur Abdessattar Ben G'Sim, géologue, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2669 du 29 décembre 1995.

Monsieur Moncef Balti, géologue, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Béja.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2670 du 29 décembre 1995.

Monsieur Béchir Dadi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Tozeur.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2671 du 28 décembre 1995.

Monsieur Mohamed Khamoussi Touiti, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2672 du 28 décembre 1995.

Monsieur Abdellatif Toumi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Tozeur.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2673 du 28 décembre 1995.

Monsieur Mohamed Raouf Mohsen, chef de travaux de laboratoire, est chargé des fonctions de chef de service du coût à la production à la direction générale de la production végétale au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 95-2674 du 28 décembre 1995.

Monsieur Mahmoud Faouzaï, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

Par décret n° 95-2675 du 28 décembre 1995.

Monsieur Mohamed Nejib Seddik, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Béja.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 95-2676 du 28 décembre 1995.

Monsieur Hédi Bousnina, ingénieur divisionnaire, est chargé des fonctions de chef de subdivision météorologique de Sousse à l'institut national de la météorologie, relevant du ministère du transport.

En application des dispositions de l'article 21 du décret n° 90-1296 du 16 août 1990, l'intéressé a rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

NOMINATION

Par décret n° 95-2677 du 28 décembre 1995.

Monsieur Fethi Ben Mimoun, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service des études juridiques à la direction des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l'industrie.

Arrêté du ministre de l'industrie du 28 décembre 1995, portant délégation de signature.

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 93-500 du 25 février 1993, chargeant Monsieur Mohamed Salah Oueslati, administrateur, des fonctions de sous-directeur du budget à la direction des services administratifs et financiers au ministère de l'économie nationale,

Vu le décret n° 95-114 du 25 janvier 1995, portant nomination du ministre de l'industrie,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 95-917 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère de l'industrie,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Salah Oueslati, sous-directeur du budget à la direction des affaires administratives et financières, est habilité à signer par délégation du ministre de l'industrie tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 décembre 1995.

Le Ministre de l'Industrie

Slaheddine Bouguerra

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 28 décembre 1995, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion dans la zone industrielle de Kalaâ Kébira.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et en particulier son article 7,

Vu le décret n° 94-1635 du 1er août 1994, portant organisation des groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles et mode de leur constitution et leur gestion,

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts-type des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles,

Vu la demande présentée par les occupants, les exploitants et les propriétaires d'immeubles dans la zone industrielle de Kalaâ Kébira, en date du 24 novembre 1995,

Vu la demande du gouverneur de Sousse en date du 24 novembre 1995.

Arrête :

Article premier. - Est créé un groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle de Kalaâ Kébira conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 94-16 du 31 janvier 1994.

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 décembre 1995.

Le Ministre de l'Industrie

Slaheddine Bouguerra

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'industrie du 28 décembre 1995.

Monsieur Ali Khalifa est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence foncière industrielle, et ce, en remplacement de Monsieur Ali Labiedh.

Par arrêté du ministre de l'industrie du 28 décembre 1995.

Monsieur Jalel Chouihy est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence foncière industrielle, et ce, en remplacement de Monsieur Mustapha Boubaya.

Par arrêté du ministre de l'industrie du 28 décembre 1995.

Madame Noura Laroussi est nommée administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, et ce, en remplacement de Monsieur Ali Khalifa.

MINISTERE DE LA CULTURE

**Liste des agents à promouvoir
au grade de commis d'administration
au titre de l'année 1994**

Monsieur Rachid M'Nif.

COUR DE DISCIPLINE FINANCIERE

**SIXIEME
RAPPORT ANNUEL**

AVANT-PROPOS

La Cour de Discipline Financière a l'honneur de présenter à Monsieur le **PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE** son sixième rapport annuel qui retrace son activité et résume les arrêts qu'elle a rendus au cours de l'année 1994.

INTRODUCTION

ACTIVITE DE LA COUR

Le parquet près la Cour de Discipline Financière a déferé, au cours de l'année 1994, devant ladite juridiction, onze (11) affaires comme suit :

- Deux (2) affaires sur saisine du Ministre de l'Agriculture ;
- Trois (3) affaires sur saisine du Ministre du Transport ;
- Une (1) affaire sur saisine du Ministre des Affaires Etrangères ;
- Cinq (5) affaires sur saisine du Premier Président de la Cour des Comptes.

L'ensemble des affaires en cours, devant la Juridiction, a atteint, fin 1994, trente deux (32) affaires dont neuf (9) ont été jugées, cinq (5) instruites et communiquées aux autorités compétentes, pour avis et dix huit (18) sont en cours d'instruction.

Les affaires jugées ont abouti à :

- La condamnation à l'amende dans sept (7) cas,
- Le rejet de l'affaire pour vice de forme dans un (1) cas,
- Le classement d'une (1) affaire par décision du Président de la Cour, en application des dispositions de l'article 15 bis de la loi n°85-74 telle que complétée par la loi n°88-54 du 2 juin 1988.

PREMIERE PARTIE

LES ARRETS DE LA COUR

I. LES ARRETS PORTANT CONDAMNATION A L'AMENDE

1- Arrêt n°77 du 13 janvier 1994 -T.M et co-prévenus-.

La présente affaire a concerné trois fonctionnaires exerçant dans un commissariat régional au développement agricole, le premier en sa qualité de commissaire régional, le deuxième et le troisième en leur qualité de responsables du parc automobile du même service.

La Cour a déclaré éteinte l'action engagée à l'encontre du deuxième prévenu à cause de son décès et a condamné le premier et le troisième prévenus à une amende s'élevant respectivement au douzième du traitement brut annuel (220 dinars) et au cinq sixième du traitement brut annuel (1500 dinars) alloué à chacun d'eux pour les fautes de gestion par eux commises.

En ce qui concerne le premier prévenu :

- L'affectation de deux ouvriers relevant du service, pour assurer, à tour de rôle, le gardiennage et l'entretien de son logement de fonction, s'arrangeant de ce fait, un avantage sans texte et enfreignant ainsi les dispositions du décret n°72-199 du 31 mai 1972 portant fixation du régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n°85-74 relative à la définition des fautes de gestion et à la création de la Cour de Discipline Financière.

En ce qui concerne le deuxième prévenu :

- L'inscription au registre d'inventaire, de matériaux et matériels en quantités supérieures à celles effectivement réceptionnées, suite à son recours à la réception partielle de ces articles dont les prix ont été néanmoins intégralement réglés et ce en infraction aux dispositions du code de la comptabilité publique en son article 41 qui prescrit l'observation de la règle du service fait au moment du règlement de la dépense, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n°85-74 précitée.

- Le défaut de mention sur les fiches de stocks et les registres tenus à cet effet, à l'occasion de plusieurs opérations de sortie, de la partie récipiendaire des matériaux ce qui ne permet pas de

s'assurer de la régularité des mouvements d'affectation des stocks et ce en infraction à l'instruction générale n°186 émanant du Ministre des Finances en date du 2 août 1975 et prescrivant, en matière d'objets consommables, la tenue d'un cahier d'inventaire spécial permettant le suivi et le contrôle de leurs consommations; cette irrégularité constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n°85-74.

2- Arrêt n°102 du 13 janvier 1994 - T.CH. -

La Cour a retenu la culpabilité du directeur d'une institution universitaire relevant du Ministère de l'Agriculture et l'a condamné à une amende d'un montant équivalent au cinq sixième de son traitement brut annuel (2800 dinars) et ce pour avoir commis les fautes de gestion ci-après :

- La perception indue, durant les années 1985, 1986 et 1987, d'un montant de mille deux cent quarante sept (1247) dinars 816 millimes au titre de rémunération d'heures de cours non dispensées, tel qu'il ressort des emplois du temps et des cahiers des textes et des dépositions du surveillant général et de l'un des surveillants.

Ces agissements, nonobstant les poursuites pénales auxquelles peut s'exposer leur auteur, contreviennent à la règle du service fait prescrite par l'article 41 du code de la comptabilité publique et constituent de ce fait une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n°85-74.

- L'affectation de bons de carburant, destinés à l'usage administratif, pour l'approvisionnement de ses voitures personnelles, enfreignant ainsi la circulaire n°10 du Premier Ministre en date du 5 janvier 1985 qui prescrit que ces bons sont affectés à l'approvisionnement des voitures administratives à l'exclusion de tout autre usage, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n°85-74.

La Cour n'a pas admis une objection du prévenu soutenant le non respect du droit à la défense au motif qu'il n'a pu disposer d'une copie du dossier de l'affaire en vue d'élaborer ses moyens de défense ; elle a motivé ce rejet par le fait qu'il a été permis à l'avocat du prévenu de prendre connaissance, au greffe de la Cour, dans les délais, du dossier de l'affaire et ce en application des dispositions de l'article 15 (nouveau) de la loi n°85-74, sachant que ladite loi ne prescrit pas l'obligation de livrer copie du dossier au prévenu ou à son représentant.

De même, la Cour a rejeté une objection soulevée par la défense invoquant la nullité de procédure du fait de l'inobservation par le ministre de tutelle du délai à lui prescrit par les dispositions de l'article 13 de la loi n°85-74 pour communiquer son avis à la Cour et ce nonobstant le caractère impératif de ces dispositions.

Elle a répondu à cette objection que les avis des deux ministres et du chef d'entreprise ne lient pas la Cour et que de ce fait la non communication de leur avis n'implique pas la nullité des procédures et n'entrave pas le jugement de l'affaire.

3- Arrêt n°89 du 11 février 1994 - M.N.A et co-prévenus-.

La présente affaire concerne le président directeur général d'une entreprise publique et deux agents chargés, l'un des services administratif et financier, l'autre du service commercial de la même entreprise. La Cour a admis leur culpabilité et les a condamnés à une amende d'un montant équivalent au tiers du traitement brut annuel (2000 dinars) pour le premier, au sixième du traitement brut annuel (450 dinars) pour le deuxième et au quart du traitement brut annuel (750 dinars) pour le troisième et ce pour avoir commis les fautes de gestion ci-après :

En ce qui concerne le premier prévenu :

- La violation de la réglementation portant fixation des paramètres retenus pour la détermination de l'indemnité de production au profit des agents de la manufacture, en consentant un temps d'arrêt de travail, pour la maintenance journalière des équipements, d'une durée de 30 minutes au lieu de la durée

réglementaire de 20 minutes fixée par la commission ad hoc instituée par le décret n°84-373 du 4 avril 1984, outrepassant les limites de ses prérogatives et enfreignant ainsi les dispositions dudit décret ; il en est résulté un préjudice pécuniaire à l'entreprise publique, ce qui constitue une faute de gestion au sens des deuxième et dernier paragraphes de l'article 3 de la loi n°85-74.

- L'octroi, au profit de plusieurs agents de la manufacture soumis quant au régime de leur rémunération au statut général des personnels de la fonction publique, d'heures supplémentaires forfaitaires non autorisées par le ministre de tutelle et non effectuées, enfreignant ainsi les dispositions du décret n°74-973 du 9 novembre 1974 telles que modifiées ou complétées par les textes subséquents et notamment par le décret n°80-1167 du 15 septembre 1980, ayant défini les heures supplémentaires comme étant les heures de travail effectif, exécutées en dehors de l'horaire réglementaire et prescrit que leur octroi soit fixé au vu d'une décision du ministre de tutelle après avis du Ministre des Finances. L'inobservation de ces dispositions a occasionné, à l'entreprise publique, un préjudice pécuniaire d'un montant de 205.212 dinars 302 millimes, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi n°85-74.

- L'octroi, au profit des agents de l'entreprise, d'un avantage en nature consistant en des contingents de produits de la manufacture sans que cet avantage ne soit institué par décret, contrevenant ainsi à la loi portant statut général de la fonction publique applicable au personnel de l'entreprise, laquelle dispose en son article 14 ce qui suit : "aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, ne peut être accordée à un agent régi par le présent statut général, si elle n'a fait l'objet d'un décret pris après avis du Ministre des Finances", ce qui a occasionné à l'entreprise un préjudice pécuniaire et constitue de ce fait une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi n°85-74.

La Cour a rejeté l'argument du prévenu, tiré de l'usage pratique quant à l'octroi de cet avantage, se basant sur le principe selon lequel la coutume et l'usage ne sauraient prévaloir contre la loi lorsqu'elle est formelle.

- La méconnaissance des décisions du conseil d'administration concernant les prélèvements affectés au fonds social, par le dépassement, à hauteur de 550 mille dinars du seuil fixé par ledit organe, outrepassant les limites de ses prérogatives et mettant indûment à la charge de l'entreprise des engagements financiers, ce qui constitue une faute de gestion au sens du deuxième paragraphe de l'article 3 de la loi n°85-74.

En ce qui concerne le deuxième prévenu

- Le double paiement de plusieurs factures pour un montant total de 11.690 dinars 516 millimes, du fait de ses manquements manifestés dans le suivi des opérations financières et comptables, par la non tenue d'une fiche individuelle par fournisseur, logeant toutes les opérations le concernant selon l'usage commercial, tel que prescrit par l'article 7 du code de commerce, ce qui a occasionné à l'entreprise publique un préjudice pécuniaire et constitue ainsi une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi n°85-74.

En ce qui concerne le troisième prévenu

- Le retard mis à engager les poursuites en dédommagement du préjudice subi par l'entreprise publique, à l'encontre du transporteur, suite aux pertes d'une quantité de marchandises, à lui imputées ; lequel retard a abouti par application des dispositions de l'article 652 du code commerce au rejet de l'action pour forclusion et engendré à l'entreprise un préjudice d'un montant de 4.475 dinars, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi n°85-74.

4- Arrêt n°94 du 18 mars 1994 -T.S.-

La Cour a retenu la culpabilité d'un fonctionnaire ayant la charge de la direction de l'administration générale et de la réglementation dans un établissement public administratif relevant

du Ministère de l'Agriculture et l'a condamné à une amende d'un montant équivalent au deux tiers de son traitement brut annuel (2400 dinars) pour avoir commis les fautes de gestion ci-après :

- L'octroi de logements de fonction au profit d'agents n'ayant pas droit à cet avantage, enfreignant ainsi les dispositions du décret n°72-199 du 31 mai 1972 portant fixation du régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat, notamment en son article 2 qui fixe limitativement la liste des fonctions ouvrant droit audit avantage, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n°85-74.

- L'octroi, au cours de la période antérieure à la publication du décret n°88-189 du 11 février 1988, au profit de certains agents exerçant les fonctions de directeur et de sous-directeur, de divers contingents de carburants, alors qu'il s'est avéré que les décisions, émanant du Ministre de l'Agriculture portant attribution de l'avantage de la voiture de fonction, n'ont pas prévu l'octroi de l'avantage du carburant, ce qui est contraire à la loi portant statut général des personnels de la fonction publique, en son article 14 qui dispose qu'il ne peut être accordé d'indemnité ou d'allocation de quelque nature que ce soit, que par décret. Postérieurement à la publication du décret n°88-189 sus-visé, le prévenu a néanmoins permis aux intéressés de continuer à jouir dans les mêmes conditions, dudit avantage, enfreignant ainsi les dispositions de l'article 6 du décret sus-visé, qui prescrivent l'obligation de requérir à cet effet une décision du Premier Ministre.

En outre, il a été établi la responsabilité de l'intéressé, nonobstant celle des ses subordonnés, dans le défaut de suivi à réserver à la perte de bons de carburant totalisant deux mille (2000) litres de gazoil, méconnaissant ainsi les obligations mises à sa charge et prescrites par les dispositions de l'article 6 du statut général des personnels de la fonction publique.

De tels agissements, contraires aux dispositions légales et réglementaires sus-visées, constituent une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n°85-74.

5- Arrêt n°101 du 18 mars 1994 - B.R -

La Cour a retenu la culpabilité du directeur d'une institution universitaire relevant du Ministère de l'Agriculture et l'a condamné à une amende d'un montant équivalent au tiers de son traitement brut annuel (1200 dinars) pour avoir commis les fautes de gestion ci-après :

- La perception et le défaut de versement au comptable assignataire, de fonds provenant de dons et la réalisation, sur ces mêmes fonds, de dépenses au profit de l'institution, sans avoir eu au préalable, l'autorisation d'engagement de ces dépenses, enfreignant ainsi les dispositions du code de la comptabilité publique en son article 58 qui interdit aux ordonnateurs et autres agents n'ayant pas la qualité de comptables de manier les deniers publics et contrevenant également aux dispositions du même code en son article 88 qui subordonne l'engagement des dépenses au visa préalable du service de contrôle des dépenses publiques, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n°85-74.

- L'émission, en méconnaissance des formes requises, de bons de commande signés à blanc, d'autres non signés et ne mentionnant pas les données relatives à l'identité du fournisseur, à la quantité et la nature des marchandises ou prestations et aux rubriques budgétaires correspondantes, enfreignant ainsi le code de la comptabilité publique en son article 40 qui dispose que les dépenses, avant d'être payées, sont engagées, liquidées et ordonnancées.

De tels agissements font obstacle à l'accomplissement par le comptable assignataire des tâches à lui dévolues par l'article 136 du même code qui lui font obligation de s'assurer de la disponibilité des crédits régulièrement ouverts et de l'imputation exacte des dépenses aux titre, chapitre, section, article, paragraphe et sous-paragraphe les concernant selon leur nature ou leur objet,

ce qui impose à l'ordonnateur de faire mention de telles données sur le bon de commande, support de l'engagement de la dépense. L'inobservation de ces dispositions constitue une faute de gestion, au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n°85-74.

- Le manquement, dans la gestion du patrimoine de l'institution, révélé par le défaut de constatation de la réception des objets consommables, de leur utilisation, le défaut de saisie d'inventaire annuel des biens meubles ainsi que la non tenue des livres obligatoires, méconnaissant de ce fait les dispositions du code de la comptabilité publique en ses articles 213 et 214 rendant obligatoire la tenue d'une comptabilité matières, ainsi que les termes de l'instruction générale n°186 du Ministre des Finances en date du 2 août 1975 prescrivant la tenue d'un journal à l'effet de prendre en charge les mobiliers et matériels et d'un cahier d'inventaire spécial constatant la prise en charge des acquisitions des objets consommables et le suivi et le contrôle de leurs consommations.

Un tel manquement constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n°85-74.

La Cour a néanmoins admis le prévenu au bénéfice des circonstances atténuantes au sujet de ces deux fautes de gestion, dès lors qu'il a été établi que l'institution souffrait d'une insuffisance d'effectifs pour pourvoir aux besoins de la bonne gestion du patrimoine.

- La concession faite, au profit de l'un des agents de l'institution, pour l'utilisation de la voiture administrative sans ordres de mission, sans la mention des déplacements effectués sur le carnet de bord et sans la tenue de ce document conformément aux modalités en vigueur, enfreignant ainsi les prescriptions réglementaires énoncées par la circulaire n°44 émanant du Premier Ministre en date du 17 novembre 1978, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi n°85-74.

6- Arrêt n°69 du 20 mai 1994 - T.H -.

La Cour a retenu la culpabilité du directeur d'un établissement hospitalo-universitaire et l'a condamné à une amende d'un montant équivalent à la totalité de son traitement brut annuel (3600 dinars) pour avoir commis les fautes de gestion ci-après :

- La dissolution délibérée de la cellule du contentieux relevant du bureau des entrées de l'hôpital et la mutation des deux agents y exerçant à d'autres services ce qui a eu pour effet l'interruption de la facturation des frais de soins dus par les patients payants et le défaut de constatation de ces créances suite à l'abandon de la tenue du registre prévu à cet effet, enfreignant ainsi les prescriptions de la note commune n°310 émanant de la direction générale de la comptabilité publique en date du 24 décembre 1977 et la note commune subséquente n°190 en date du 30 décembre 1978, lesquelles font obligation à l'ordonnateur de transmettre, au comptable, les titres de perception définitifs, ce qui a occasionné à l'hôpital un préjudice pécuniaire d'un montant total de 213.598 dinars 709 millimes et constitue de ce fait une faute de gestion au sens du paragraphe 5 de l'article premier de la loi n°70-21 du 30 avril 1970 et de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985.

- L'affectation, aux fins d'exercer dans deux fermes lui appartenant et l'utilisation d'une voiture administrative pour leur transport à cet effet, de certains ouvriers de chantiers exerçant à l'hôpital et émergeant sur le budget de l'Etat et ce en violation des dispositions de l'article 41 du code de la comptabilité publique, relatives à la règle du service fait au profit de l'administration ainsi que les termes de la circulaire n°77 émanant du Premier Ministre en date du 17 novembre 1978 qui prescrivent l'affectation des voitures administratives exclusivement aux fins du service et leur dotation, à l'occasion de chaque déplacement, d'un ordre de sortie fixant l'objet de la mission, l'identité du conducteur et la destination.

Par de tels agissements, le prévenu, outre le fait qu'il a enfreint

les dispositions légales et réglementaires sus-visées, a occasionné à l'établissement un préjudice pécuniaire, ce qui constitue une faute de gestion au sens des cinquième et dernier paragraphes de l'article premier de la loi n°70-21 et de la loi n°85-74.

7- Arrêt n°105 du 30 décembre 1994 - A.G -.

La Cour a retenu la culpabilité du président directeur général d'une entreprise publique et l'a condamné à une amende d'un montant équivalent au deux tiers de son traitement brut annuel (4000 dinars) pour avoir commis les fautes de gestion ci-après :

- La réalisation de plusieurs recrutements sans recourir au procédé du concours et l'intégration irrégulière de l'un des ouvriers de l'Etat parmi le personnel de l'entreprise publique, enfreignant ainsi les dispositions de la loi n°85-78 du 5 août 1985 portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales notamment en son article 19. De même, la responsabilité du prévenu a été établie en matière d'octroi de promotions au profit d'agents non éligibles à cet effet et ce en infraction aux dispositions de la même loi sus-visée, en ses articles 28 et 29, et la concession, faite au profit des agents de l'entreprise, du bénéfice d'un congé payé au titre du 31 décembre 1990, alors que ledit jour ne compte pas parmi les jours fériés donnant lieu à congé, tels que fixés par le décret n°87-1447 du 31 décembre 1987. De tels agissements, outre l'infraction aux dispositions légales et réglementaires sus-visées, ont occasionné à l'entreprise publique un préjudice pécuniaire, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi n°85-74.

- L'octroi de deux indemnités, n'ayant été ni instituées par décret ni prévues par les statuts du personnel de l'entreprise publique et ce en violation de la loi portant statut général précité en son article 75 et l'intégration de l'indemnité complémentaire provisoire dans le décompte de l'indemnité du treizième mois, en méconnaissance des dispositions du décret n°81-437 du 7 avril 1981 portant institution de l'indemnité complémentaire provisoire en son article 2 paragraphe 2, ce qui a , outre l'infraction aux dispositions légales et réglementaires sus-visées, occasionné à l'entreprise publique un préjudice pécuniaire et constitue de ce fait une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi n°85-74.

- L'allocation , au profit d'un ouvrier de l'entreprise, d'un contingent d'heures supplémentaires forfaitaires ne correspondant pas à un travail effectivement exécuté et ce en violation de la règle du service fait, érigée en principe général de droit qu'il sied d'appliquer en matière de gestion des entreprises publiques, occasionnant de ce fait un préjudice pécuniaire à l'entreprise publique concernée. De même, il est établi à l'endroit du prévenu l'octroi, au profit de certains agents, d'heures supplémentaires en dépassement du plafond fixé par le code du travail en son article 93 - paragraphe premier - à deux heures par jour, ce qui a engendré le règlement de sommes indues et occasionné ainsi un préjudice pécuniaire à l'entreprise publique et constitue de ce fait une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi n°85-74.

- Le bénéfice, de deux primes, la première au titre des risque et pollution et la seconde au titre du travail supplémentaire pour un montant total de 909 dinars 416 millimes et l'utilisation, à des fins personnelles, outre la voiture de fonction, d'une voiture de service, en infraction aux dispositions du décret n°84-865 du 1er août 1984 relatif au régime de rémunération des chefs d'entreprises publiques et le décret l'ayant abrogé et remplacé, n°90-1855 du 10 novembre 1990, ce qui a occasionné à l'entreprise publique un préjudice pécuniaire et constitue de ce fait une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi n°85-74.

- L'octroi, sur les fonds de l'entreprise, au profit de deux agents, de deux prêts, aux fins d'acquisition de voitures

personnelles et ce en violation des dispositions de la loi n°85-78 sus-visée en son article 75 qui interdisent l'octroi de tout avantage non prévu par un texte exprès, ce qui a entraîné un préjudice pécuniaire à l'entreprise publique et constitue de ce fait une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi n°85-74.

- La conclusion de plusieurs marchés, sans leur soumission au préalable, au conseil d'administration, enfreignant la réglementation en vigueur applicable en matière de marchés des entreprises publiques, en vertu du décret n°85-1036 du 1er septembre 1985 en son article 48 et du décret n°89-442 du 22 avril 1989 en son article 116, outrepassant ainsi les limites de ses prérogatives et occasionnant indûment de ce fait des engagements financiers à l'entreprise. Le prévenu, s'étant abstenu en outre d'appliquer aux fournisseurs, n'ayant pas honoré leurs engagements dans les délais, les pénalités de retard pour un montant total de 41.315 dinars, ce qui constitue une faute de gestion au sens des deuxième et dernier paragraphes de l'article 3 de la loi n°85-74.

- La cession, de certains éléments d'actif de l'entreprise, sans requérir au préalable l'accord du conseil d'administration en sa qualité d'organe investi de la mission de gestion en vertu des dispositions applicables en la matière et notamment le code de commerce en son article 70, la loi n°89-9 du premier février 1989 relative aux participations et entreprises publiques en son article 10 et le décret n°89-442 du 22 avril 1989 en ses articles 115 et 116. Ce faisant, le prévenu a outrepassé les limites de ses prérogatives et de surcroît procédé à ladite cession, sans recourir aux enchères publiques, méconnaissant ainsi les prescriptions de la circulaire n°21 du Premier Ministre en date du 21 avril 1990, ce qui a engendré, à l'entreprise publique, un préjudice pécuniaire et constitue de ce fait une faute de gestion au sens des deuxième et dernier paragraphes de l'article 3 de la loi n°85-74.

II. ARRET PORTANT REJET POUR VICE DE FORME

Arrêt n°82 du 11 février 1994 - O.S.-

La Cour, statuant en la forme, a prononcé le rejet d'une affaire introduite pour fautes de gestion contre un fonctionnaire exerçant les fonctions de chef de parc d'engins relevant d'un département ministériel.

L'examen préalable opéré par la Cour quant à la régularité de la procédure, a révélé que la lettre de saisine, bien que établie au nom du ministre, porte la signature du secrétaire général du département.

Or, l'article 9 de la loi n°85-74 n'a pas cité les secrétaires généraux des départements ministériels parmi les autorités habilitées à saisir la Cour de Discipline Financière ; bien plus, le législateur a utilisé, dans le même texte l'expression suivante : "ont seuls, qualité pour saisir la Cour....", ce qui a incité ladite juridiction à conclure que nul n'est habilité, en dehors de ces autorités à engager la saisine de la Cour et qu'en la matière, la délégation de signature n'est pas admise. Il s'ensuit que la missive portant la signature du secrétaire général ne peut valoir lettre de saisine de la Cour de Discipline Financière.

DEUXIEME PARTIE LES DECISIONS DE CLASSEMENT

Décision n°60 du 12 novembre 1994 - S.B, O.Z.-

L'instruction de l'affaire introduite contre deux fonctionnaires exerçant auprès d'un établissement public administratif relevant du Ministère de l'Agriculture et chargés l'un des fonctions de directeur, l'autre des fonctions de chef de service, a conclu que les griefs à eux reprochés n'étaient pas fondés en fait et en droit, ce qui

a motivé le classement de l'affaire en vertu d'une décision du Président de la Cour de Discipline Financière sur la base d'une proposition du Juge Rapporteur entérinée par le Commissaire du Gouvernement et ce conformément aux dispositions de l'article 15 bis de la loi n°85-74 relative à la définition des fautes de gestion, telle que modifiée par la loi n°87-34 du 6 juillet 1987 et complétée par la loi n°88-54 du 2 juin 1988.

TROISIEME PARTIE DECISION EN MATIERE DE SURSIS A EXECUTION

Décision rendue en date du 12 novembre 1994 en matière de sursis à exécution (Affaire n°67-recours en révision).

Suite à son recours introduit auprès de la Cour de Discipline Financière en vue de la révision de l'arrêt n°67 rendu à son encontre en date du 22 mai 1993 et l'ayant condamné à l'amende pour avoir commis des fautes de gestion, l'agent intéressé a formulé, auprès du Président de ladite juridiction, une requête visant le sursis à exécution dudit arrêt au motif que l'action en révision est en cours d'examen, que par ailleurs la chambre criminelle l'a acquitté du délit de détournement de deniers publics et que de surcroît, il lui est difficile d'honorer ladite amende en raison de son montant élevé.

Le Président de la Cour, le Commissaire du Gouvernement consulté, n'a pas admis le bien-fondé de cette requête, dès lors que le recours en révision n'a pas nécessairement un effet suspensif quant à l'exécution de l'amende et ce en application des dispositions de l'article 21 de la loi relative à la Cour de Discipline Financière surtout que le dossier de l'affaire ne contient pas d'éléments nouveaux ou de documents prouvant la non responsabilité de l'intéressé et que par ailleurs, les arrêts rendus par ladite juridiction le sont, nonobstant l'issue des poursuites pénales et ce en vertu des dispositions de l'article 4 de la même loi sus-visée.

En outre, le montant de l'amende ne saurait constituer un motif de recevabilité de la demande de sursis à exécution.

CONCLUSION

Les arrêts rendus par la Cour de Discipline Financière, au cours de l'année 1994, soulignent l'intérêt qu'attache cette juridiction à mettre en relief les règles de bonne gestion en vue de mieux les faire assimiler par les gestionnaires des deniers publics.

* L'avantage du logement de fonction n'implique nullement le bénéfice, à des fins personnelles, des prestations d'ouvriers affectés à l'entretien et au gardiennage (Arrêt n°77 du 13 janvier 1994 - T.M et co-prévenus-).

* La règle du service fait exclut tout règlement préalable de biens ou services, la nécessité de fractionnement des livraisons ne pouvant valoir contre cette règle (Arrêt n°77 sus-visé).

* La bonne tenue de la comptabilité matières implique la constatation, dans la transparence, des mouvements de stocks et entre autres l'obligation de porter, sur les livres et registres ouverts à cet effet, mention de toute partie récipiendaire (Arrêt n°77 ci-dessus).

* Le carburant à usage administratif est affecté aux besoins du service et ne saurait servir à des fins personnelles (Arrêt n°102 du 13 janvier 1994 - T.CH.-).

* Les heures supplémentaires sont les heures de travail exécutées en dehors de l'horaire administratif, il s'ensuit qu'elles ne peuvent être octroyées de façon forfaitaire

(Arrêt n°89 du 11 février 1994, -M.N.A et co-prévenus- et arrêt n°105 du 30 décembre 1994 -A.G.-).

* L'octroi, selon les usages et sans support juridique, au profit des agents publics, d'avantages en nature tels que produits ou prestations, constitue une infraction à la règle prescrivant qu'il ne pouvait être accordé d'avantage de quelque nature que ce soit qu'en vertu d'un décret ou du statut du personnel, dès lors que la coutume et l'usage ne sauraient prévaloir contre la loi lorsqu'elle est formelle (Arrêt n°89 précité).

* L'affectation d'une part des bénéfices, au profit du fonds social de l'entreprise publique, relève de la compétence de l'organe habilité à l'approbation des états financiers et la répartition des bénéfices. Cet organe n'est autre que le Conseil d'administration lorsqu'il s'agit des établissements publics à caractère industriel et commercial. Dans ce cas, l'affectation est décidée dans la limite du taux fixé par la réglementation en vigueur (Arrêt n°89 ci-dessus).

* Le suivi des comptes fournisseurs implique la tenue d'une fiche par fournisseur, devant constater, à temps, toutes les opérations le concernant. Cette méthode de gestion a le mérite de prévenir les risques de double paiement de factures. (Arrêt n°89 ci-dessus).

* L'action civile, en dédommagement des pertes imputables au transporteur, est sous peine de forclusion, engagée dans un délai ne dépassant pas l'année à compter de la date de réception de la marchandise (Arrêt n°89 ci-dessus).

* Le bon de commande constitue la pièce portant engagement de la dépense. Il s'ensuit qu'elle émane de l'ordonnateur et doit comporter l'ensemble des indications consistant dans l'objet et le montant de la dépense, la rubrique budgétaire d'imputation, l'identité du fournisseur et le visa du contrôleur des dépenses et ce en vue de garantir l'allocation de dépenses publiques aux fins prévues et dans les conditions requises (Arrêt n°101 du 18 mars 1994 -B.R-).

* La bonne gestion des voitures administratives affectées au service, dicte leur utilisation exclusive à cet effet et leur entretien régulier, ce qui implique la tenue du carnet de bord dans les conditions prévues par la circulaire n°44 émanant du Premier Ministre en date du 17 novembre 1978 (Arrêt n°101 précité).

* Le concours constitue la règle en matière de recrutement des agents de l'Etat et des entreprises publiques. Il implique l'élaboration de listes portant classement, par ordre de mérite, des candidats admis. Le recrutement est effectué selon cet ordre.

(Arrêt n°105 du 30 décembre 1994 -A.G-).

* L'avancement ou la promotion des agents de l'Etat et des entreprises publiques est effectué nécessairement après inscription des candidats sur une liste d'aptitude soumise à l'avis de la commission paritaire (Arrêt n°105 précité).

* Il ne saurait être accordé, au profit des agents de l'Etat et des entreprises publiques, de congé payé en dehors des cas prévus par la loi (Arrêt n°105 précité).

* La cession d'éléments d'actif d'une entreprise publique, n'étant pas un acte de gestion courante, doit être soumise au préalable au conseil d'administration pour décision. Elle est effectuée obligatoirement aux enchères publiques (Arrêt 105 précité)

Par ailleurs, statuant en la forme et considérant la garantie fondamentale instituée par le législateur au profit du justiciable, en matière de saisine de la Cour de Discipline Financière, ladite juridiction a eu à rappeler en sa jurisprudence que la saisine par devant elle est conférée exclusivement aux autorités énoncées par la loi (Arrêt n°82 du 11 février 1994 - O.S-).

Le présent rapport a été arrêté par la Cour de Discipline Financière en sa séance du 30 Mai 1995.

Présents :

MMs : Ismaïl AYARI	Président
Moncef AMARA	Vice Président
Youssef TANNOUNI	Membre
Ismaïl M'RABET	Membre
Abdessalem CHAABANE	Membre
Mme Nebiha MAKTOUF	Membre

Mr. Mohamed Moncef JEHAINE Commissaire du Gouvernement

et Mme. Naïma BOULILA Substitut du Commissaire du Gouvernement

LE PRESIDENT
Ismaïl AYARI